

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA, JUSTICIA Y ASUNTOS EUROPEOS

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2026, de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, por la que se actualizan en un 1,5 % las cuantías establecidas en el anexo II del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2026.

Antecedentes de hecho

Primero.—El artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esta remisión a una norma con rango legal se materializó con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en adelante LAJG, que regula los aspectos esenciales relativos a los requisitos para el reconocimiento de este derecho, su procedimiento y sus consecuencias procesales.

Segundo.—El artículo 37 de la LAJG dispone que las Administraciones Públicas competentes subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.

Tercero.—El Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, señala en el apartado B)1.e) de su anexo que se traspasa el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con competencia en el Principado de Asturias y a la asistencia Letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Cuarto.—La cuantía de las subvenciones en materia de asistencia jurídica gratuita se establece conforme a los módulos y bases de compensación económica fijados en el anexo II del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo (BOPA n.º 93, de 15 de mayo de 2020), en adelante RAJG, el cual fue modificado por Decreto 73/20, de 15 de octubre (BOPA n.º 208, de 27 de octubre de 2020).

Quinto.—El artículo 39.3 del RAJG dispone que las cuantías establecidas en el anexo II se actualizarán automáticamente cada año conforme al porcentaje de incremento de las retribuciones del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias. Dicha actualización se realizará mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia.

Sexto.—Por Resolución del Consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de 14 de abril de 2026 se actualizaron las cuantías establecidas en el anexo II del RAJG, aplicando a las vigentes a 31 de diciembre de 2024 un incremento del 2,5 %, con efectos económicos de 1 de enero de 2025.

Séptimo.—Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2026 (BOPA n.º 132, de 10 de julio de 2026), se fijan para 2026 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y se establece una subida de las retribuciones del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 m) del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por los Decretos 9/2024, de 26 de enero, 10/2024, de 16 de febrero, 40/2024, de 19 de noviembre, 7/2025, de 13 de febrero, y 23/2025, de 16 de abril, atribuye a la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos las competencias en materia de justicia en los términos de las competencias transferidas.

Segundo.—En el Decreto 13/2026, de 9 de marzo, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, correspondiendo a la misma, a través de la Viceconsejería de Justicia, el ejercicio de las funciones que competen al Principado de Asturias en materia de justicia en los términos dispuestos en el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tercero.—El apartado 2 de la disposición final segunda del RAJG establece que los módulos y bases de compensación económica recogidos en su anexo II podrán ser incrementados mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia, en los términos previstos en el propio Reglamento.

En atención a lo anteriormente expuesto,



RESUELVO

Primero.—Actualizar, con efectos económicos de 1 de enero de 2026, las cuantías recogidas en el anexo II del RAJG mediante la aplicación del incremento del 1,5 % establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2026, sobre las vigentes a 31 de diciembre de 2025, resultando los siguientes importes:

MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA

A) Indemnizaciones por asistencia a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias.

Las personas miembros de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias percibirán por asistir a cada reunión la cantidad de 92,53 €.

B) Baremos de compensación económica.

B.1 Abogados/as	Baremo
1. Asistencia a la persona detenida o presa o investigada	
1.1 Asistencia individualizada (general o enjuiciamiento rápido)	111,75
1.2 Servicio de guardia 24 horas. Asistencia persona detenida procedimiento general	201,85
1.3 Servicio de guardia 24 horas. Asistencia persona detenida enjuiciamiento rápido	201,85
1.4 Servicio de guardia, hasta 6 asistencias	201,85
1.5 Servicio de guardia, más 6 asistencias	394,09
2. Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer	
2.1 Por disponibilidad no siendo requerida asistencia en el servicio de guardia de 24 horas	114,16
2.2 Por disponibilidad y asesoramiento previo sin requerimiento de ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia	206,67
2.3 Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de denuncia u orden protección, por cada asistencia.	206,67
3. Asesoramiento y asistencia inmediata a las víctimas de terrorismo y trata de seres humanos, así como a los menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que sean víctimas de abuso o maltrato	
3.1 Por disponibilidad no siendo requerida asistencia en el servicio de guardia de 24 horas	114,16
3.2 Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado con asistencia, por cada asistencia	206,67
4. Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia:	
4.1 Dista más de 5 kilómetros desde la capital del partido judicial	15,63
4.2 Dista más de 25 kilómetros	39,65
4.3 Dista más de 50 kilómetros	66,09
5. Jurisdicción penal	
5.1 Procedimiento con tribunal del jurado	1.081,34
5.2 Procedimiento penal de especial complejidad	1.081,34
5.3 Por cada mil folios	26,44
5.4 A partir de 5 comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias	36,05
5.5 A partir de 2 días de vista, por cada día	92,52
5.6 Procedimiento penal general	426,53
5.7 Procedimiento abreviado	318,40
5.8 Procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial	361,65
5.9 Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a persona detenida	354,45
5.10 Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a persona detenida	318,40
5.11 Procedimiento penal de menores. Incluida pieza de responsabilidad civil	289,57
5.12 Expedientes de vigilancia penitenciaria	187,43
5.13 Asistencia a la comparecencia en la orden de protección	111,75
5.14 Asistencia a la comparecencia de prisión o solicitud de medidas cautelares penales	114,16
5.15 Delitos leves	138,18
5.16 Procedimiento penal en que se actúa con doble condición de defensa y acusación en nombre del beneficiario de AJG	Incremento 50% de lo previsto para el procedimiento concreto
5.17 Gastos de salida a centros penitenciarios y a vistas:	
5.17.1 Más de 5 kilómetros	15,63
5.17.2 Más de 25 kilómetros	39,65
5.17.3 Más de 50 kilómetros	66,09
6. Jurisdicción civil	
6.1 Juicio ordinario	380,88
6.2 Verbal	263,14
6.3 Medidas cautelares civiles	121,37
6.4 Juicio completo de familia contencioso	432,54



B.1 Abogados/as	Baremo
6.5 Medidas provisionales	118,96
6.6 Juicio completo de familia de mutuo acuerdo (sin liquidación de gananciales)	248,73
6.7 Juicio completo de familia de mutuo acuerdo con liquidación de gananciales	402,52
6.8 Filiación, paternidad y capacidad	316,00
6.9 Incidentes en ejecución de sentencia de familia	240,29
6.10 Monitorio	197,05
6.11 Actuación en un proceso como contador-partidor	388,10
6.12 División judicial de patrimonios, sin incidentes (si los hay se retribuirán como juicio verbal)	248,73
6.13 Cambiario	236,71
6.14 Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio	118,96
6.15 Solicitud y asistencia a la vista de medidas cautelares o provisionales	118,96
6.16 Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos o hijas menores	316,00
6.17 Petición de eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos	118,96
6.18 Jurisdicción voluntaria	229,49
6.19 Procesos civiles en los que se formule reconvencción o se conteste a demanda reconvenccional	Incremento 50%
<i>7. Jurisdicción Contencioso-Administrativa</i>	
7.1 Vía administrativa previa (todos los supuestos)	124,96
7.2 recurso contencioso-administrativo	328,01
7.3 Procedimiento contencioso-administrativo ante la sala	354,45
7.4 Procedimiento contencioso-administrativo ante el juzgado	328,01
7.5 Procedimiento abreviado ante el juzgado	316,00
7.6 Medidas cautelares en cualquier procedimiento	121,37
<i>8. Jurisdicción social</i>	
8.1 Procedimiento íntegro	260,73
8.2 Conciliación o reclamación previa	111,75
<i>9. Jurisdicción militar</i>	
9.1 Fase sumarial	144,18
9.2 Fase juicio oral	183,84
<i>10. Recursos en todas las jurisdicciones</i>	
10.1 Recurso de casación, recurso en interés de ley y recurso de revisión	394,09
10.2 Recurso de casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio y anuncio de amparo	63,68
10.3 Recurso de amparo	394,09
10.4 Recurso de apelación civil y penal	183,84
10.5 Solicitud de anulación de sentencia dictada en rebeldía	187,43
10.6 Recurso de apelación en jurisdicción contenciosa- administrativa	187,43
10.7 Recurso extraordinario por infracción procesal ante TSJ	187,43
10.8 Recurso de suplicación	151,40
10.9 Incidente de nulidad de actuaciones	124,96
<i>11. Normas generales</i>	
11.1 Transacciones extrajudiciales y concluidas en sede judicial	75%
11.2 Informe motivado sobre la insostenibilidad de la pretensión	78,10
11.3 Salidas y desplazamientos a juicios, vistas o comparecencias en todas las jurisdicciones	
11.3.1 Si dista más de 5 kilómetros	15,63
11.3.2 Si dista más de 25 kilómetros	39,65
11.3.3 Si dista más de 50 kilómetros	66,09
11.4 Ejecuciones	225,89
11.5 Procedimientos en los que se acuerde nulidad de actuaciones y sea necesario repetir trámites procesales	Incremento del 50% del procedimiento
<i>12. Procedimientos en vía administrativa</i>	
12.1 Solicitudes	26,44
12.2 Reclamaciones y recursos en vía administrativa	117,75

B.2.—Procuradores/as	Baremo
<i>13. Jurisdicción Penal</i>	
13.1 Procedimientos Tribunal Jurado	60,08
13.2 Resto de procedimientos	39,65
13.3 Ejecuciones	39,65
<i>14. Jurisdicción Civil</i>	



B.2.—Procuradores/as	Baremo
14.1 Todos los procedimientos	52,87
14.2 Ejecuciones	52,87
15. Apelaciones y preparación del recurso de casación	36,05

C.—Subvención por gastos de funcionamiento e infraestructura.

C.1.—Colegio de Abogados: 47,47 euros por cada expediente tramitado

C.2.—Colegio de Procuradores.

C.2.1.—5,41 euros por cada expediente tramitado

C.2.2.—Desplazamientos ineludibles y extraordinarios a demarcaciones judiciales distintas (previa petición de los colegios): mismo baremo que colegios de abogados

Segundo.—Ordenar la publicación de la Resolución en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado/los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de agosto de 2026.—El Consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez Álvarez.—Cód. 2026-07309.